

第三章 3.6 第28题 《爱国者法案中的代理账户和私人银行账户ab为什么不对？ a：美国银行不需要获取外国银行所有客户名单，这既不现实也不符合监管要求。 b：虽然了解客户类型有助于风险评估，但这不是法定尽职调查的硬性要

美国银行海外代理银行部门的副总裁被告知一个有离岸执照的外国银行想要开设代理账户，依据美国爱国者法案，该副总裁需要获取哪两个东西？（选两个答案）

- A代理银行所有客户的名单
- B代理银行服务企业的类型清单
- C海外银行反洗钱项目的相关信息
- D除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10%的所有者的身份

答案：C, D

选项分析

选项	内容分析	是否符合《爱国者法案》第312条对离岸银行的增强尽职调查要求？	依据与结论
A	代理银行所有客户的名单	不符合。法案并未要求获取对方银行完整的客户名单，这既不现实也超出了尽职调查的合理范围。要求的是了解其客户群类型（如高风险国家客户比例），而非具体名单。	 错误
B	代理银行服务企业的类型清单	不符合。这是一个比较模糊的表述。尽职调查需要了解对方银行提供的产品和服务，但“服务企业的类型清单”并非法案中的标准或强制性要求。	 错误
C	海外银行反洗钱项目的相关信息	符合。这是增强尽职调查的明确要求。文档原文：“获得与外国银行反洗钱制度相关的信息”。这是评估其风险和控制措施的核心。	 正确

D	除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10%的所有者的身份	符合。这是对非上市银行增强尽职调查的 明确要求 。文档原文：“ 对于股份无法公开交易的外国银行，识别在该外国银行中拥有10%及以上投票权的...所有人的身份 ”。选项中的“除非是上市公司”正好符合“股份无法公开交易”的条件。	 正确
---	--------------------------------	--	--

结论

根据《美国爱国者法案》第312条的规定，对于持有离岸执照的外国银行申请开设代理账户，美国银行必须进行增强尽职调查，其中明确要求的两项核心内容是：

- 1. 获取该外国银行反洗钱项目的相关信息（选项C）。
- 2. 如果该银行不是上市公司，则需要识别其持股10%及以上受益所有人的身份（选项D）。

因此，正确的两个选项是 **C** 和 **D**。

Plain Text

1

ab为什么不对？

2

3

a：美国银行不需要获取外国银行所有客户名单，这既不现实也不符合监管要求。

4

b：虽然了解客户类型有助于风险评估，但这不是法定尽职调查的硬性要求。重点是AML制度和所有权结构。

第 312 条：代理账户和私人银行账户（美国法典第 31 篇第 5318(i) 条）

该条 要求对非美国人员的外国代理（几乎包括一家组织与外国金融组织所能产生的所有账户关系）账户和私人银行账户实施尽职调查，并在特定情形下实施增强尽职调查。

代理银行服务的规定适用于美国银行、信用合作社、储蓄机构、信托银行、经纪自营商、期货经纪商、商品和共同基金的中介经济商以及外国银行在美国的代理机构和分支机构。

该条款所指的外国金融组织包括外国银行、美国银行在国外的分支机构、担任经纪自营商的外国企业、期货经纪商、商品中介经纪商或在美国经营的共同基金的经纪商以及在国外组建的汇款经纪商和货币兑换所。

在必要时，尽职调查制度必须包括"合适、具体并以风险为本的"合理性强化政策、程序和控制措施，以便识别并报告在美国的代理账户中存在的可疑洗钱活动。这一尽职调查制度还应纳入组织的反洗钱制度。

尽职调查制度必须涵盖三大措施：

1. 确定强化尽职调查是否必要。
2. 评估代理账户的洗钱风险。
3. 适用风险为本的程序和控制措施来侦测和报告可疑洗钱活动。

根据实施条例的规定，持以下许可证的外国银行所开立的代理账户必须适用增强尽职调查流程：

- 离岸银行业务许可证
- 由被国际组织认定且美财政部长对这一认定表示同意的不合作国家和地区所签发的许可证
- 由美国财政部长根据上述《爱国者法》第 311 条认定需要采取特别措施的国家签发的许可证

在以下情形下，必须进行增强尽职调查：

- 对可能存在的洗钱和可疑交易开展强化审查，包括：
 - 获得与外国银行反洗钱制度相关的信息
 - 采用合理措施监控代理账户的进出交易，以侦测可能的洗钱和可疑活动
 - 获得与充当通汇账户的代理账户相关的信息
- 确定与外国银行（开立代理账户的银行）存在代理关系的其他外国银行是否使用代理账户，并采取合理措施评估并减轻与此等账户相关的洗钱风险
- 对于股份无法公开交易的外国银行，识别在该外国银行中拥有 10% 及以上投票权的各类银行证券所有人的身份以及各所有人所有者权益的性质和程度

私人银行业务规定的适用对象与代理银行业务规定的适用对象相同。此等组织必须制定适用于私人银行账户的尽职调查制度并对外国高级政要及其直系亲属和关系密切人员的私人银行账户进行强化审查。

根据这一规定，私人银行账户指：(a) 最低存款总额为 100 万美元的账户，(b) 一个或多个非美国人的账户，以及 (c) 指定银行员工作为非美国人员联络人的账户。

对于需要尽职调查的私人银行账户，美国组织必须采取合理步骤以：

- 确认账户所有名义和受益所有人的身份
- 确认这些所有人是否为“高级外国政要”
- 确认账户的资金来源以及账户的目的和预期用途
- 监控账户，确保账户活动与账户资金来源以及账户目的和预期用途的信息相符，以便防范洗钱犯罪并报告任何可疑的洗钱行为或可疑活动